

République Française Département des Pyrénées- Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		26/06/2024	
Date d'affichage de la convocation :		26/06/2024	
Nombre de membres :		SEANCE DU 02 JUILLET 2024	
Afférents au Conseil municipal :			
En exercice :			
Ayant pris part à la délibération :			
Pour :			
Contre :			
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-quatre et le mardi deux juillet à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Marc ZARCON, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Christine PERRAULT, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Jean-François REGNIER à Edith PUGNET, Sara TOURNE à Jean VILA, Michel GONCALVES à Philippe GLEIZES		
Absents excusés	Jean-François REGNIER, Sara TOURNE, Michel GONCALVES		
Absents non excusés	Francisco FERNANDEZ.		
Secrétaire de séance	Thomas SOLOZABAL		

AFFAIRE N°09 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
Convention de servitude ENEDIS - Parcelle AX199 pour le raccordement photovoltaïque des écoles Buffon et Chaplin par ENEDIS.

Monsieur André GILLARD, rapporteur, expose que la société ENEDIS doit réaliser des travaux pour le raccordement du groupe scolaire Buffon / Chaplin, dans le cadre de la mise en œuvre et le branchement des panneaux photovoltaïques installés sur la toiture des écoles.

Ainsi, une convention de servitudes entre la société ENEDIS et la Commune, permettra à la société sur le poste électrique installé sur la parcelle AX199 de la rue du Figuier :

- D'établir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, une canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 5 mètres ainsi que ses accessoires ;
- D'établir si besoin des bornes de repérage ;
- Pas de nécessité d'un coffret ;
- D'effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui si trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé qu'ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s'engage à respecter la réglementation en vigueur ;
- D'utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc.) ;

Il est rappelé que la Commune conserve la propriété et la jouissance de la parcelle.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

DIRECTION FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions de son rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) **APPROUVE** à l'unanimité le projet de convention de servitude ENEDIS - Parcelle AX199 pour le raccordement photovoltaïque des écoles Buffon et Chaplin par ENEDIS.

2°) **AUTORISE** à l'unanimité Madame la Maire à signer la convention ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier, et d'authentifier la convention par un acte notarié.

3°) **DIT** que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus
Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire


Edith PUGNET



Le secrétaire de séance


Thomas SOLOZABAL

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 05 juillet 2024